



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

Sanções Administrativas na LGPD

Análise detalhada, comentários
e exemplos práticos dos
Artigos 52, 53 e 54.



Artigo 52: O Texto da Lei (Parte 1)

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: (Vigência)

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

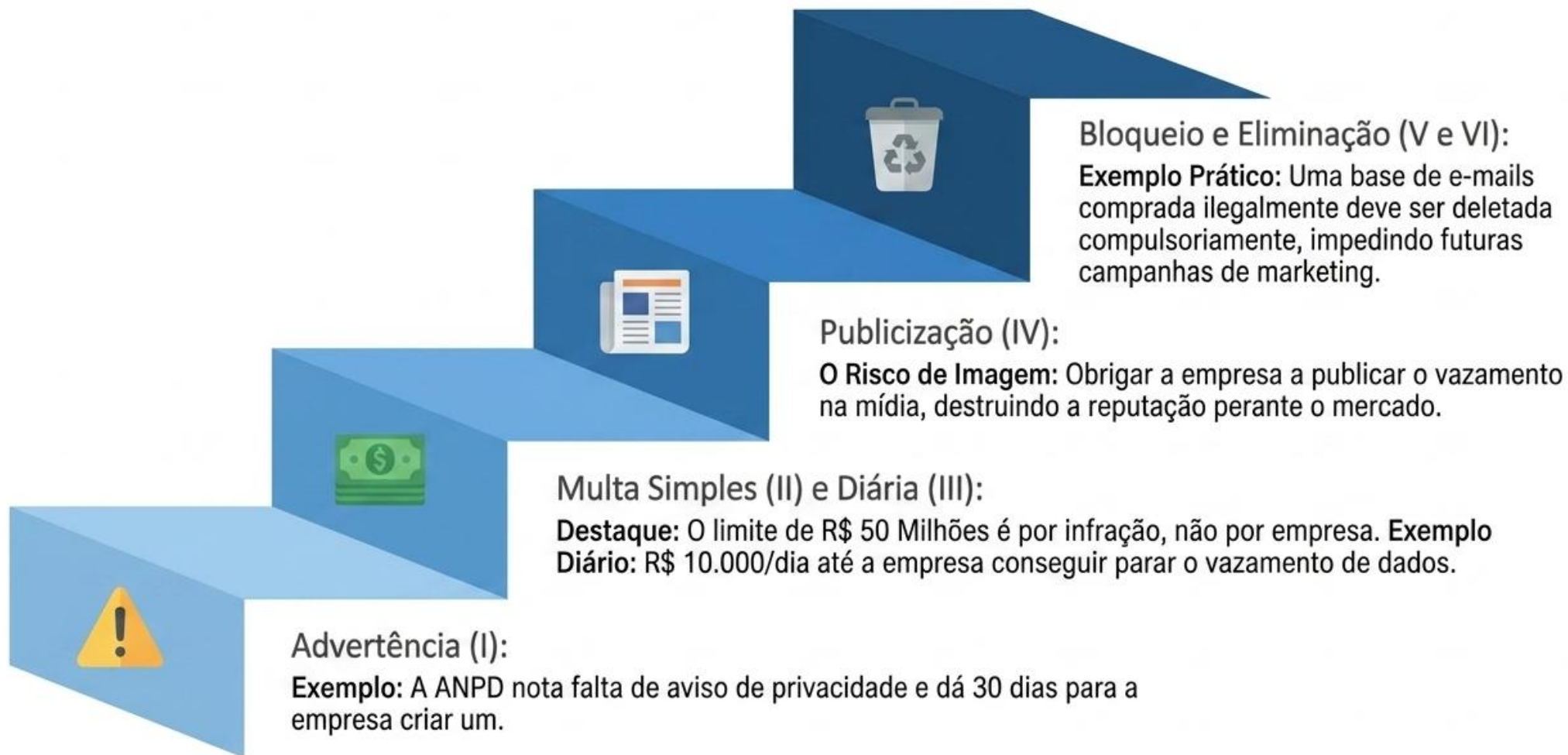
VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

VII - (VETADO);

VIII - (VETADO);

IX - (VETADO).

Comentários: As Primeiras Sanções



Artigo 52: O Texto da Lei (Parte 2)

X - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período por máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Comentários: O Impacto Extremo nos Negócios

Suspensão do Banco de Dados (X)	Suspensão da Atividade (XI)	Proibição Total (XII)
Impacto: O servidor com os dados vazados fica “congelado” por até 6 meses.	Impacto: Paralisa uma operação inteira da empresa.	Impacto: A “Pena de morte” corporativa para negócios baseados em dados.
Exemplo: Um e-commerce não pode acessar a base de clientes afetada, mas o site continua rodando normalmente para novos cadastros.	Exemplo: Uma empresa de análise de crédito é proibida de processar qualquer “score” de crédito por 6 meses.	Exemplo: Um data broker é banido definitivamente de operar no mercado por reincidência contínua e má-fé.

Artigo 52, § 1º: Parâmetros e Critérios

§ 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios:

- I - a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados;
- II - a boa-fé do infrator;
- III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
- IV - a condição econômica do infrator;
- V - a reincidência;
- VI - o grau do dano;
- VII - a cooperação do infrator;
- VIII - a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei;
- IX - a adoção de política de boas práticas e governança;
- X - a pronta adoção de medidas corretivas; e
- XI - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.

Comentários: Como a ANPD Mede a Sanção



Fatores que pioram a multa (Agravantes)

- Reincidência (V) e Grau do Dano (VI).

Exemplo: Vazamento de dados de saúde de milhares de pessoas com a intenção clara de venda das informações (Vantagem auferida - III).



Fatores que reduzem a multa (Atenuantes)

- Boa-fé (II) e Cooperação (VII).

Exemplo: A empresa avisou a ANPD imediatamente após o incidente e ajudou ativamente na investigação.



O "Escudo" Corporativo (VIII, IX, X)

Destaque: Ter um programa de **governança real** e adotar medidas corretivas rápidas salva a empresa das multas mais severas. **A lei recompensa quem se previne.**

Artigo 52, §§ 2º, 3º e 4º: Aplicação e Cálculos

§ 2º O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação específica. (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 3º O disposto nos incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII do caput deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. (Promulgação partes vetadas)

§ 4º No cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for devido não for demonstrado de forma inequívoca e idônea.

Comentários: Acúmulo, Setor Público e Faturamento

Acúmulo de Penas (§2º)

Exemplo: A ANPD aplica a multa administrativa, mas isso não isenta a empresa. O Procon ou a Justiça comum também podem condená-la a pagar danos morais aos consumidores afetados pelo mesmo vazamento.

Órgãos Públicos (§3º)

Exemplo: O INSS pode ter seu banco de dados suspenso por infração, mas não sofre as multas financeiras (os incisos II e III ficaram de fora das punições ao setor público).

O Risco do Grupo Econômico (§4º)

Exemplo: Se uma filial não conseguir provar seu faturamento isolado de forma idônea, a ANPD calculará a multa com base no faturamento do grupo corporativo inteiro.

Artigo 52, §§ 5º, 6º e 7º: Regras de Aplicação

§ 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art.13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 6º As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do caput deste artigo serão aplicadas: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I - somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das sanções de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo para o mesmo caso concreto; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

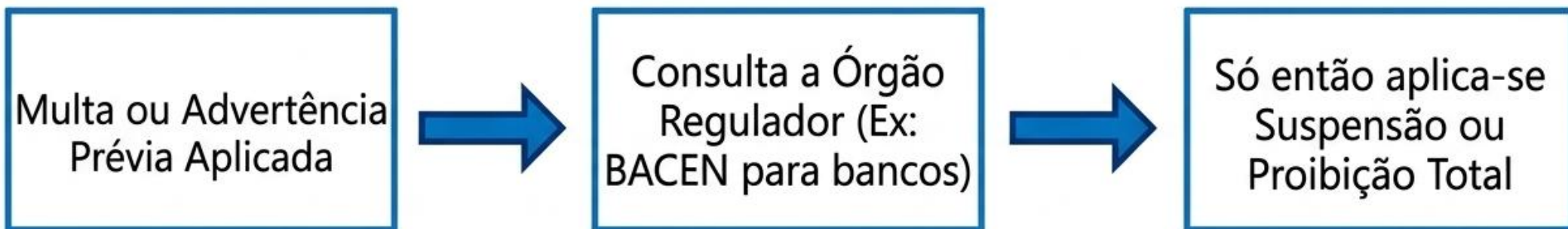
II - em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 7º Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do art. 46 desta Lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Comentários: O Caminho para Sanções Graves

Para onde vai o dinheiro? (§5º): O valor não vai para a ANPD, mas para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (projetos sociais e ambientais).

A "Trava de Segurança" do §6º



Acordo Direto (§7º): Exemplo: Uma senha vazou. A empresa oferece 1 ano de monitoramento de crédito ao titular afetado. Ele aceita a conciliação.
Resultado: Fim do problema, evitando sanções da ANPD.

Artigo 53: A Regulamentação da Metodologia

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de multa. (Vigência)

§ 1º As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas, para ciência dos agentes de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor-base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta Lei.

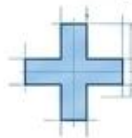
§ 2º O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária.

Comentários: Dosimetria e Transparência



A Regra do Jogo:

A ANPD é estritamente proibida de inventar um valor da própria cabeça. Não existe "multa surpresa".



Transparência Obrigatória (§1º):

Exemplo: A fórmula matemática (Dosimetria) deve ser pública. O agente de tratamento deve saber exatamente como a ANPD chegou ao valor de R\$ 5 Milhões (Ex: Valor Base da Empresa $\times$ Fator de Gravidade + Agravantes).



Consulta Pública:

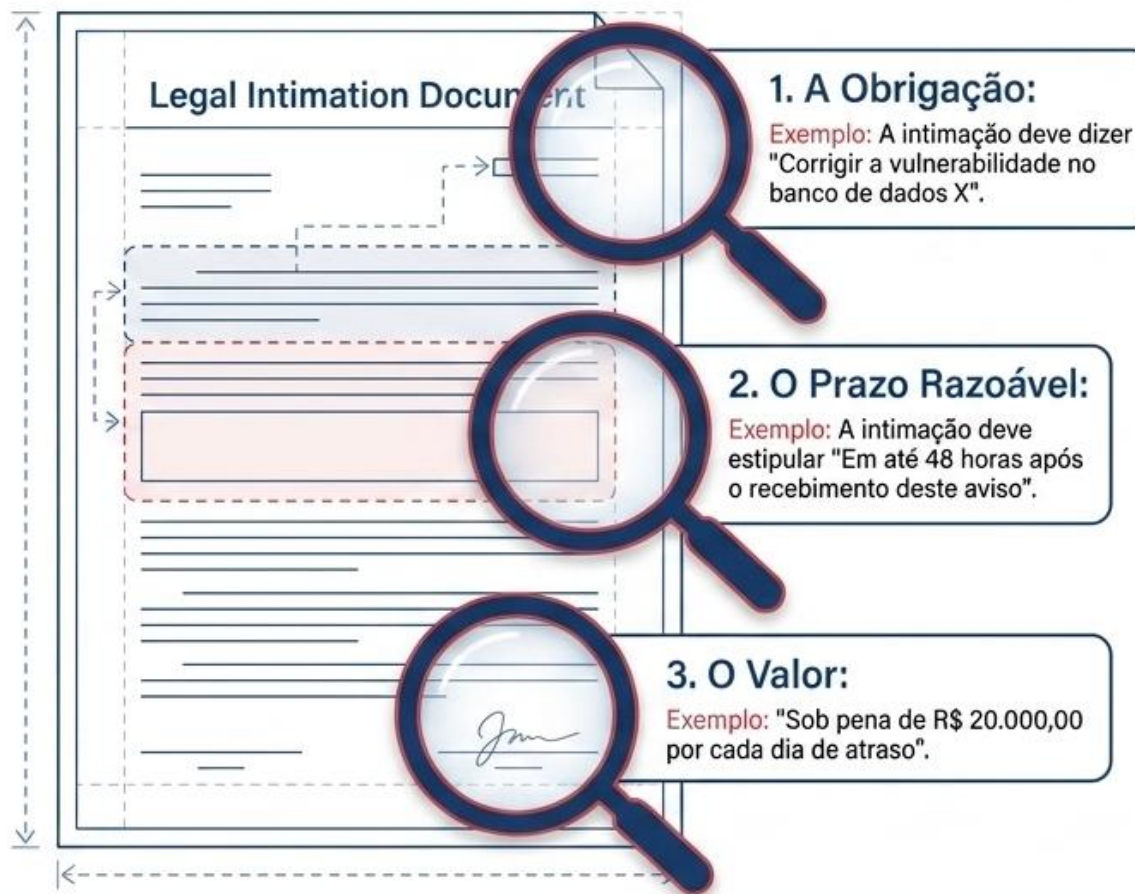
Antes de fechar as regras das multas, a ANPD foi obrigada por lei a ouvir a sociedade civil e as empresas.

Artigo 54: Multas Diárias

Art. 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta Lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. (Vigência)

Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento.

Comentários: A Anatomia da Multa Diária



Resumo Estratégico: Sem esses três elementos mínimos claramente definidos, a intimação da ANPD é falha e pode ser contestada judicialmente pela empresa.

1) Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FNDE

Uma empresa privada que viole a LGPD poderá ser multada em, no máximo, R\$ 50 milhões por infração.

2) Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DATAPREV

A multa simples, de 5% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000 por infração constitui sanção administrativa aplicável pela autoridade nacional aos agentes de tratamento de dados em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei.

GABARITO

1 - certo

2 - errado